

1502248-75.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... insistiu na desclassificação para roubo simples e afastamento do delito de receptação (fls.519/523).

Por fim a Defesa de Paulo insistiu na desclassificação para roubo com dupla causa de aumento e afastamento do delito de receptação. (fls.524/527)

É o relatório. DECIDO.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/07), auto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502248-75.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502248-75.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2324585/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO MESQUITA CRUZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

PAULO SÉRGIO MESQUITA CRUZ e THIAGO TEIXEIRA DE SA qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3 inciso II c.c. Art 14 inciso II por três vezes e artigo 157 § 2 II cc § 2A e artigo 180 todos do Código Penal , porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência, contras as vitimas Fabricio, Letícia, Leandro, Samuel, e Pedro subtraíram 66 peças de roupas da loja lacoste avaliadas em R\$ 51418,00 alem de R\$ 3916,00 do caixa, bem como, o aparelho celular de Letícia sendo que do resultado não ocorreu a morte de Leandro, Samuel e Pedro por circunstancias alheias a vontade dos agentes, bem como, adquiriram e conduziram em proveito proprio coisa que sabiam

ser produto de crime no caso um veículo Renault Logan, objeto de roubo.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/131) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/07), auto de reconhecimento de pessoa (fls.08,10), boletim de ocorrência (fls.15/21), auto de exibição e apreensão (fls.22/25), auto de entrega (fls.105), laudo veículos (fls.200/238,274/317), laudo de objetos. (fls.239/245,253/259,268/272), laudo de arma de fogo(fls.260/267), laudo celular (fls.318/374), laudo DVDR (fls.375/380),laudo local (fls.381/438), boletim de ocorrência do delito antecedente relativo ao veículo Logan (fls.529/530)

A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fls.172/173), sendo que os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.190/194,195/197), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita dos interrogatórios. (fls.493/494)

Em memoriais finais o Ministério Público a princípio requereu a desclassificação do delito de latrocínio tentado por três vezes para o artigo 157 § 2 inciso II cc § 2A do Código Penal por duas vezes na forma do artigo 70 parte final do Código Penal e artigo 15 da lei 10826/03 por diversas vezes e artigo 180 todos em concurso material, requerendo a procedência da ação com condenação dos reus e fixação da pena acima do mínimo legal.(fls.499/516).

A Defesa de Thiago insistiu na desclassificação para roubo simples e afastamento do delito de receptação (fls.519/523).

Por fim a Defesa de Paulo insistiu na desclassificação para roubo com dupla causa de aumento e afastamento do delito de receptação. (fls.524/527)

É o relatório. DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/07), auto de reconhecimento de pessoa (fls.08,10), boletim de ocorrência (fls.15/21), auto de exibição e apreensão (fls.22/25), auto de entrega (fls.105), laudo veículos (fls.200/238,274/317), laudo de objetos. (fls.239/245,253/259,268/272), laudo de arma de fogo(fls.260/267), laudo celular (fls.318/374), laudo DVDR (fls.375/380),laudo local (fls.381/438),boletim de ocorrência do delito antecedente relativo ao veículo Logan (fls.529/530) além da prova oral coligida.

Quanto a autoria, Paulo disse estava no posto esperando, e foi muito rápido e sabia que iria acontecer o roubo, e jogou o veículo logan com a viatura, e vieram entrar, e foi muito rápido, pois existiu a intervenção do policial, e recebeu três tiros. Não estava armado. Conheceu Thiago no dia do roubo. Foi contratado por aplicativos, e conheceu um deles no local e passava por momento difícil, e acabou entrando nessa.

Thiago disse que estava em regime aberto e confessou os fatos, e estavam em seis pessoas, e dois ficaram no posto. Três entraram na loja e ficou no corredor e quando saíram do assalto, foram passando as roupas ate o carro, e começaram a disparar e não viu de onde vinha e fez dois disparos para o alto, e não foi em cima de funcionários para conseguir fugir. O motorista ficou perdido, e quando saiu o carro estava desgovernado e saíram na rodovia, e veio a viatura, e não teve disparo nesse momento, ate chegarem no posto, onde abandonaram o carro e abandonaram as armas, e correu para dentro do posto. Teve disparo por parte do policial. Acabou abordado no posto. Vieram de Sao Paulo. Sabiam que estavam colocando todas as pessoas do shopping em risco. Não conhecia os policiais.

Como visto os réus confessaram o delito, ambos participaram e cada uma possuía uma função especifica, no caso,Paulo era o responsável pela fuga e Thiago era um dos executores.

As confissões são amparadas na prova produzida.

Letícia disse que trabalhava na loja Lacoste, e estavam no final do expediente, e estava no fim da loja quando entraram três pessoas armadas, anunciaram o assalto e levaram todos ao provador, e estavam em seis, e outro estava no estoque que não viu a ação e ficou o rapaz vigiando. Pediram para ficarem no local, fechado, e ouviram disparos. Saíram após os disparos. A loja estava desorganizada e fecharam a porta. E o segurança do shopping veio avisar que eles foram embora. Não tem ideia do quanto foi levado de mercadoria, e uma parte foi recuperada. Viu quando a mercadoria foi devolvida. Também foi levado o seu celular pessoal que estava na sua mão. Este celular valia em torno de R\$ 1200,00. Não tem como reconhecer pois não viu ninguém. Uma pessoa pediu para levantar e puxaram pelo braço e teve um corte quando saiu de um provador para outro.

Fabricio disse que foi abordado por rapazes com máscara de covid, sendo que três entraram e um ficou fora, e viu arma com algum deles e levaram sete funcionários ao provador. Chegou a ver o rosto de alguns deles. Escutou disparos quando estavam no provador e esperaram um tempo, e depois saíram e fecharam a porta da loja. Não sabe com quem eles trocaram tiros. A loja foi desorganizada. Foi recuperado uma parte da mercadoria, e recolheram o que caiu no chão. Reconheceu o material apreendido. Reconheceu Thiago como a pessoa que entrou na loja e Paulo como a pessoa que foi presa durante a abordagem policial e que foi divulgado na reportagem.

Pedro Henrique policial disse que estava trafegando na rodovia, e voltando para Sorocaba e com a família no carro de trás, e de repente um carro preto saiu na contramão da Castelo pelo acostamento, e fizeram um retorno de 180 graus quase no meio da pista e por pouco não causaram uma colisão, e como estava com a viatura, imaginou que estivesse alcoolizado e ligou o sinal da viatura e encostou no carro, e viu o carro batido com parte de roupas, e com a crescente de roubos em shoppings e começou a fazer o acompanhamento e fez dois disparos no pneu do carro que acabou furando e perderam o controle, e acreditou que eles iriam parar, e ate o momento não sabia que haviam outros no posto, e quando entrou no local, eles deram um cavalo de pau, para trocarem de veículos e fugir, e estavam em 05 ou 06 indivíduos e todos armados, sendo que abandonaram as armas, e começou uma troca de tiro, e conseguiu baleiar o motorista que perdeu o controle do veículo e caiu no fosso de óleo, e abandonaram o carro, e correu atrás dele, abordou porque o único carro bom era a viatura, e como estava sozinho, fixou com medo de algum deles pegar a viatura, e quando estava voltando vem um cara correndo do posto dizendo que eles entraram no restaurante, pegou o fuzil e foi no restaurante, e já abordou o suspeito, e respondeu em gíria, e disse que estava baleado, e deu voz de prisão. Logo após chegaram os policiais militares e que eles roubaram a loja Lacoste e trocaram tiros com eles, e encontrou dentro do automóvel 03 revólveres 38 sendo um engatilhado, e dinheiro, e roupas. Segundo os policiais eles estavam em 10, e ouviu dizer que havia também um terceiro carro no caso um Jeep Renegade vermelho, e não sabe se foi apreendida. Os policiais comentaram que haviam pessoas no shopping e existiu correria. Os representantes da loja reconheceram as peças de roupas subtraídas. Disse que tem uma função especial na policial civil, de atirador de elite. Thiago foi o rapaz que abordou dentro do restaurante baleado no pé e o outro e que estava com a camisa do Palmeiras e que foi baleado no quadril. Não conhecia os policiais. Disse que também fez disparos pelo para brisa. Paulo era o motorista que estava no veículo para fazer a fuga dos demais. Chegou a fazer 15 tiros no posto para sua sobrevivência, pois estavam em seis contra sua pessoa, e pensou em sua sobrevivência. Thiago quando foi abordado não estava armado, mas poderia ter dispensado a arma.

Leandro disse que estava no corredor do shopping e visualizou a quadrilha arrastando uma trouxa de roupa, e todos com bonés, e armas em punho, e foi tentar acompanhá-los e dois apontaram armas, e sacou e revidou. O primeiro momento de

disparo foi no corredor do shopping e depois na saída pelas cancelas. Tiveram varios tiros em sua direção. Estava sozinho no primeiro momento, mas logo apos um outro policial o apoiou na ação. Estava a paisana e trabalha no shopping nas horas vagas. Haviam pessoas no shopping, e fez poucos disparos para evitar uma tragédia, pois o horário era próximo do fechamento. Eles saíram no veiculo Logan preto que estava com placa trocada, e mas cedo viu o veiculo Voyage no estacionamento, e que eles sondaram o local, e ele sumiu e voltaram com o Logan e no posto estava o Voyage. Eles fugiram na contra mão e já saiu causando perigo de acidente, e com a porta aberta em virtude da grande trouxa de roupa. Nesse momento, apos eles saíram, não participou mais, mas acabaram indo ate o posto e apoiaram o policial civil apos o confronto. O motorista do Voyage era o Paulo, e Thiago fez os disparos. Não conhecia os reus.

Jose Marcelo disse que reconheceu as roupas subtraídas, e foi tudo recuperado, inclusive o dinheiro. Disse que não conhecia os reus e que não tem como reconhecer pois não estava na loja.

Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator

Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

Como comprovado os reus foram detidos logo após o roubo, com os produtos do crime, além de armas de fogo, e celulares, sendo reconhecidos pelos policiais como os responsáveis pelo assalto, sendo que Thiago foi reconhecido pela vítima Fabricio.

Além do mais, conforme laudos existentes nos autos, Paulo mantinha contato com os integrantes da associação, estando ciente do roubo, tanto que o veículo que estava no posto, durante a tarde com outros dois indivíduos esteve no shopping, para levantar o local.

Ademais, Paulo estava inserido no grupo conforme comprovou a perícia dos celulares apreendidos tanto que sua participação era de suma importância já que seria o responsável pela fuga.

Não se olvide que Paulo também tinha ciência que os indivíduos estavam armados, tanto que as armas foram apreendidas no veículo, e todas aptas a disparo conforme laudo pericial.

No mais Fabricio reconheceu o réu Thiago em audiência, e os policiais também reconheceram os reus.

"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção a prolação de um decreto condenatório" (Habeas corpus n.º 68.819 / SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. em 05/11/1991, DJ de 18/08/1992)

Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629).

Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.).

Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à caracterização do crime "Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão

para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto". (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8ª Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)". Apelação Criminal nº 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel. Grassi Neto, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. 05/03/2015).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...) 6. Writ não conhecido". (HC 626.539/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Não se olvide ainda que os reus foram detidos na posse dos objetos subtraídos não apresentando qualquer justificativa plausível, o que já inverte a presunção, que somados aos demais elementos de prova não deixam dúvidas quanto a autoria do delito.

No entanto, realmente após a colheita da prova não se delimitou a ocorrência de latrocínios tentados, apesar dos inúmeros disparos efetuados pelo réu Thiago com os demais indivíduos conforme se constatou no laudo pericial, não há elementos a indicar que as vítimas correram risco, tanto que o policial Pedro disse que os disparos da viatura foram realizados por sua pessoa, de modo, que deve ocorrer a desclassificação para dois roubos com dupla causa de aumento em concurso formal, além do delito de disparo de arma de fogo, receptação, e no caso de Paulo, um roubo com dupla causa de aumento, disparo de arma de fogo e receptação.

Comprovada ainda a causa de aumento pelo concurso de pessoas, já que ambos participaram de forma ativa no crime, com demais indivíduos posteriormente identificados.

Também comprovada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, a qual foi usada e apreendida, e devidamente periciada conforme laudo encartado nos autos e que atestavam sua eficácia.

Pontua-se ainda que não existe dúvida de que todos aderiram conscientemente à prática do delito, cada um contribuindo de forma relevante em todas as fases do iter criminis, sendo que Paulo era o responsável pelo transporte e fuga enquanto Thiago foi um dos executores do delito.

Ora, sabe-se que um crime pode ser praticado por uma ou várias pessoas em concurso, sendo várias as teorias a respeito da natureza deste.

O Código Penal, em seu art. 29, dispõe: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

Logo, em princípio, pode-se afirmar que a legislação brasileira acata a tese monista, de modo que respondem pelo delito, como co-partícipes, mesmo aqueles que não praticaram atos executórios, não sendo possível responsabilizar cada qual, isoladamente, pela cooperação prestada, uma vez que o crime é um só.

Sobre a participação, Júlio Fabbrini Mirabete, em seu Manual de Direito Penal, Atlas, 1990, p. 232, salienta: "Fala-se em participação, em sentido estrito, com a atividade acessória daquele que colabora para a conduta do autor com a prática de uma ação que, em si mesma, não é penalmente relevante. Essa conduta somente passa a ser relevante quando o autor, ou co-autores, iniciam ao menos a execução do crime. O partícipe não comete a conduta descrita pelo preceito primário da norma, mas pratica uma atividade que contribui para a realização do delito. Trata-se de uma hipótese de enquadramento de subordinação ampliada ou por extensão, prevista na lei, que torna relevante qualquer modo de concurso, que transforma em típica uma conduta de per si atípica. Há na participação uma contribuição causal, embora não totalmente indispensável, ao delito e também a vontade de cooperar na conduta do autor ou co-autores. São várias as formas de participação: ajuste, determinação, instigação, organização e chefia, auxílio material, auxílio moral, adesão sem prévio acordo etc".

Cita-se também Cezar Roberto Bittencourt quando ao exato conceito de co-autoria: "Co-autoria é a realização conjunta, por mais de uma pessoa, de uma mesma infração penal. Co-autoria é em última análise a própria autoria. É desnecessário um acordo prévio, com exigia a antiga doutrina, bastando a consciência de cooperar na ação comum. É a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico que une a ação de todos, dando o caráter de crime único. A resolução comum de executar o fato é o vínculo que converte as diferentes partes em um todo único. Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime. A co-autoria fundamenta-se no princípio da "divisão de trabalho", em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor. - E o que pode ocorrer especialmente naqueles crimes que Beling chamou de crimes de "ação dupla", como, por exemplo, no crime de estupro: enquanto um dos agentes segura a vítima, o outro a possui sexualmente. Na co-autoria não há relação de acessoriedade, mas a imediata imputação recíproca, visto que cada um desempenha uma função fundamental na consecução do objetivo comum. O decisivo na co-autoria, segundo a visão finalista, é que o domínio do fato pertença aos vários intervenientes, que, em razão do princípio da divisão de trabalho, se apresentam como peça essencial na realização do plano global." (in Manual de Direito Penal, 7. ed - São Paulo ; Saraiva, 2002, vol. 1, p. 387-388).

Por isso, se o concurso dos agentes se dirige a um resultado comum, o crime é um só, de maneira que um agente que tenha apenas realizado o que seria, em outras circunstâncias, mero ato preparatório, não punível em si mesmo, responde pelo crime resultante da ação conjunta de todos.

Por fim, bens de cada vítima foram subtraídos, já que foram retirados bens da empresa e o celular da funcionaria, o que confirma dois crimes de roubos qualificados.

Também não se pode considerar a tentativa, já que a simples retirada dos bens da posse da vítima já configura o delito.

Nesse sentido:

" Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva mediante grave ameaça ou violência, ainda que não obtenha a posse tranqüila do bem, sendo prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STF e do STJ. (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5 T, un, Resp. 808626/RS, Resp. 2006/0005380-2, j. 02/05/2006)"

“ A jurisprudência desta Corte, bem como, a do Supremo Tribunal Federal, firmaram orientação no sentido de que se considera consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que, cessada a clandestinidade ou violência, o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata. (STJ, Resp. 536082/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5 T, DJ 19/03/2007, p.380).”

Ainda, comprovado o delito de disparo de arma de fogo, seja pelo laudo pericial do local como também do próprio laudo de arma de fogo, que soma-se as imagens do delito onde se constata os disparos efetuados, entre eles causados por Thiago, o que leva a procedência do delito em questão.

Também comprovado o delito de receptação do veículo Logan, já que além da perícia do veículo já constatando a origem espúria, tem -se o registro da ocorrência anterior, ademais, os reus não conseguiram explicar a que título estavam na posse do automóvel, já que não apresentaram documentação, ou aquisição lícita, tampouco conseguiram declinar o nome do proprietário.

A forma de posse do veículo, sem qualquer origem, e explicação por parte do reus, apenas atesta o conhecimento da origem indevida, e configura o delito de receptação.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 68 do Código Penal, considerando a aplicação das duas causas de aumento de pena dos roubo, já que não bastou a atuação com comparsas em grande quantidade, também foi utilizada a arma de fogo e com disparos a esmo dentro de um shopping com pessoas saindo de lojas, colocando em risco um numero indeterminado de pessoas, o que mostra uma maior periculosidade e a necessidade da aplicação das duas causas como justa reprimenda.

“A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta”. (STJ - AgRg no HC 648.536/SP, Rel.Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Em relação a Paulo, é de considerar apenas um roubo com dupla causa de aumento, já que não teria meios de ter ciência que o celular de funcionário da loja teria sido subtraído, ate porque a principio disse que tinha ciência do roubo de mercadorias da loja, de modo, que entendo que nesse caso, não seria possível reconhecer o concurso formal.

Diversamente é o caso de condenar o réu Paulo pelos disparos, ate porque tinha ciência que os executores estavam armados, e que estas poderiam ser usadas como de fato aconteceu inclusive no posto de gasolina colocando todos os usuários em risco.

Assim a ação é parcialmente procedente para condenar Thiago como incurso no artigo 15 da lei 10826/03, 180 caput do Código Penal e artigo 157 § 2 inciso II e § 2A por duas vezes na forma do artigo 70 parte final e todos em concurso material conforme artigo 69 do Código Penal e Paulo como incurso no artigo 15 da lei 10826/03, 180 caput do Código Penal e artigo 157 § 2 inciso II e § 2A todos em concurso material conforme artigo 69 do Código Pena.

Finda a fundamentação, passo à fixação da pena.

1) Réu PAULO SÉRGIO MESQUITA CRUZ. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado é primário, no entanto, integrava grupo que resolveu assaltar

shopping em horário de funcionamento, o que mostra uma maior periculosidade, já que evidente o risco que traria a todos os frequentadores e funcionários, de modo, que esta situação é sopesada, além do mais a quantidade de tiros disparados também reforça a periculosidade do grupo, e que o réu aderiu, de modo, que fixo a pena dos delitos em 1/6 acima do mínimo. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão o que leva a pena ao mínimo legal. No caso do roubo presente a causa de aumento pela atuação com comparsas o que eleva a pena em 1/3. Também presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, que eleva a reprimenda em 2/3. Ausentes causas de diminuição de pena, permanecendo a reprimenda de 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa pela receptação, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa pelos disparos de arma de fogo e 08 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias. Reconheço o concurso material de delitos e somo as penas totalizando 11 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 41 dias-multa.

2) THIAGO TEIXEIRA DE SÁ. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado é portador de maus antecedentes, e integrava grupo que resolveu assaltar shopping em horário de funcionamento, o que mostra uma maior periculosidade, já que evidente o risco que traria a todos os frequentadores e funcionários, de modo, que esta situação é sopesada, além do mais a quantidade de tiros disparados também reforça a periculosidade do grupo, e que o réu foi um dos executores mostrando sua total desvalia e respeito pela vida de terceiros, assumindo a ocorrência de uma tragédia, inclusive dentro do posto de gasolina, o que destaca além da periculosidade, a frieza, e péssima conduta social, de modo, que fixo a pena dos delitos em 1/2 acima do mínimo. Presente a agravante da reincidência que resta compensada com a atenuante da confissão. No caso do roubo presente a causa de aumento pela atuação com comparsas o que eleva a pena em 1/3. Também presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, que eleva a reprimenda em 2/3. Ausentes causas de diminuição de pena, permanecendo a reprimenda de 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa pela receptação, 03 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa pelos disparos de arma de fogo e 13 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 32 dias-multa. Reconheço a ocorrência de dois roubos na forma do artigo 70 parte final do Código Penal, posto que o réu executor subtraiu bens da empresa e também da funcionaria, o que leva a soma das penas totalizando 26 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 64 dias-multa. Reconheço o concurso material de delitos e somo as penas totalizando 31 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 94 dias-multa.

A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal para os acusados.

Diante das circunstâncias subjetivas negativas dos réus e pela pena aplicada, fixo para ambos o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Também não preencheram os requisitos legais para modificação do regime prisional.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157, §2 inciso II e § 2 A e artigo 180 do Código Penal e artigo 15 da lei 10826/03 em concurso material o réu PAULO SÉRGIO MESQUITA CRUZ à pena privativa de liberdade de 11 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 41 dias-multa e como incurso no artigo 157, §2 inciso II e § 2 A por duas vezes na forma do artigo 70 parte final e artigo 180 do Código Penal e artigo 15 da lei 10826/03 em concurso material o réu THIAGO TEIXEIRA DE SÁ à pena privativa de liberdade de 31 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 94 dias-multa. Para ambos o valor do

dia-multa consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Custas pelos reus na forma da lei, restando suspensa a exigibilidade diante da Defesa dativa a eles ofertada.

Passo novamente a analisar a situação prisional dos réus, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, os réus sem comprovação de labor, sem residência na comarca, se envolveram em diversos roubos, com mesmo modus operandi, em diversas cidades com especialização em shoppings e durante horário de funcionamento, sempre com disparos causando pânico como se constatou no presente caso. Salienta-se ainda que pelos laudos dos celulares os reus estavam inseridos e com habitualidade na prática de crimes, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco a ordem pública, já que soltos, nada impede que tenham nova reiteração delituosa.

Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade aos acusados, reiterando as decisões anteriores. Da mesma forma, estão dentro de unidade sem qualquer informação de risco a saúde em virtude da pandemia, não fazem parte de grupos de riscos, de modo, que a recomendação também não se aplica aos reus, envolvidos em delitos graves e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inócência. HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de

prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.)

Defiro ainda a destruição das armas apreendidas, providenciando o necessário. Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, comunicando a Justiça Eleitoral e o IRGD e expedindo as certidões dos honorários dos Defensores nomeados. PIC.
Sao Roque, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA